

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°...00002513.....

Tocache; 25 SEP 2025

Vistos: La Resolución Directoral N° 001128-2025; el INFORME N° 0273-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; la OPINIÓN LEGAL N° 066-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ.; el INFORME N° 338-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; la CARTA N° 042-2025-GRSM/DRE/UGEL-T/ADM/GRR.HH.; el Memorando N° 1254-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el MEMORANDO N° 956-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001128, de fecha 14 de marzo del 2025, se resolvió aprobar contrato por servicios personales a don Victor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, identificado con DNI N° 44985398, como profesor en la Institución Educativa N° 0413, distrito y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Secundaria, con Código de plaza: CXX532503009, jornada laboral: 27 hrs. pedagógicas, Carga Horaria: 27 Hrs Arte y Cultura, motivo de la vacante: CUADRO DE HORAS APROBADO 2025, vigencia del 12/03/2025 hasta el 31/12/2025, Fase de Adjudicación: Evaluación de Expedientes;

Que, en el INFORME N° 0273-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 22 de julio del 2025, la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento que, con OFICIO N° 124-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA/G.RR.HH., de fecha 11 de julio del 2025, se solicitó al Escuela Superior de Formación Artística "Richard Wagner", la veracidad de la constancia de Egresado en la Carrera de EDUCACION MUSICAL, el mismo que respondió con OFICIO N° 029-DG-ESFA"Richard Wagner", con fecha 22 de julio del presente año, donde indica que no se encuentra registrado en la base de dato de esta casa superior al señor Victor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, identificado con DNI N° 44985398. Por lo que, solicitan OPINION LEGAL para RESCINDIR el contrato;

Que, por medio de la OPINIÓN LEGAL N° 066-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ., de fecha 25 de julio del 2025, el Area de Asesoría Jurídica, Opina que se debe PROCEDER a la Resolución del Contrato, Suscrito por la UGEL Tocache y don Victor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, por la causal establecida en el literal r) del artículo 30.1 del D.S. 002-2025-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación en el servicio docente en educación básica y técnico productiva, en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece las medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", esto es por presentar información o documentación falsa o adulterada, para lo cual se debe emitir la resolución correspondiente;

Que, en el INFORME N° 338-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, la Oficina de Recursos Humanos, hace de conocimiento que, en atención a la documentación, donde conforme validación legal y los precedentes adjuntos al caso de investigación sobre VERIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE EGRESADOS presentados por Personal docente que postularon y se encuentran activos/contratados en plazas de contrato en las instancias educativas de jurisdicción de la provincia de Tocache (Periodo 2025), y que por error involuntario se OMITIÓ en el listado de conclusión al Prof. AGUIRRE PIMENTEL Victor Flaver (Profesor contratado aún activo en la IEPSM N° 0413, área de Educación Física, Arte y Cultura, con vínculo laboral hasta el 31.12.2025). En tal sentido y en vías de regularización a la omisión involuntaria suscitada, se solicita a su despacho,



autorice las acciones pertinentes, para RESCINDIR el contrato laboral del docente citado, a partir del 12.09.2025;

Que, mediante la CARTA N° 048-2025-GRSM/DRE/UGELT/ADM/GRR.HH., de fecha 11 de setiembre del 2025, la Oficina de Recursos Humanos, comunica el término de contrato laboral a don Víctor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, identificado con DNI N° 44985398, contratado como profesor en la Institución Educativa N° 0413, distrito y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Secundaria, conforme al D.S. N° 002-2025-MINEDU, que en su capítulo VII, de la Conclusión del Contrato y otros aspectos, en su art. 30.1, establece: Las causales de resolución del contrato del servicio docente forman parte de las cláusulas del contrato del servicio docente suscrito entre el profesor y el director de la UGEL correspondiente, y son: r) Presentar información o documentación falsa o adulterada. La falta de veracidad o autenticidad del documento puede ser detectada en las acciones de fiscalización posterior que lleve a cabo la UGEL o DRE, según corresponda; o como resultado de la verificación que implemente el MINEDU, teniendo vínculo laboral con la UGEL Tocache hasta el 11.09.2025

Que, a través del Memorando N° 1489-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 11 de setiembre del 2025, la Oficina de Administración, deriva a la Dirección de la UGEL Tocache el INFORME N° 338-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; y solicita rescindir el contrato laboral del profesor Víctor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, a partir del 12-09-2025, en vías de regularización;

Que, con MEMORANDO N° 956-2025-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 15 de setiembre del 2025, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza dar por concluido a partir del 12.09.2025, el contrato a don Víctor Flaver AGUIRRE PIMENTEL, identificado con DNI N° 44985398, aprobado con la Resolución Directoral N° 001128-2025, en el cargo de profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° profesor en la Institución Educativa N° 0413, distrito y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Secundaria, por haber incurrido en una falta grave de falsificación y/o adulteración de documentos académicos de formación profesional;

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, Ley N° 25035, D.S. N° 070-89-PCM.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RESOLVER el contrato de servicio docente, suscrito por la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y don **Víctor Flaver AGUIRRE PIMENTEL**, identificado con DNI N° 44985398, aprobado por Resolución Directoral N° 001128, de fecha 14 de marzo del 2025, como profesor en la Institución Educativa N° 0413, distrito y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Secundaria, con Código de plaza: CXX532503009, jornada laboral: 27 hrs. pedagógicas, Carga Horaria: 27 Hrs Arte y Cultura, motivo de la vacante: CUADRO DE HORAS APROBADO 2025, vigencia del 12/03/2025 hasta el 31/12/2025, Fase de Adjudicación: Evaluación de Expedientes, por la causal establecida en el literal r) del artículo 30.1 del D.S. 002-2025-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación en el servicio docente en educación básica y técnico productiva, en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece las medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", esto es por presentar información o documentación falsa o adulterada. Por consiguiente, se **DA POR CONCLUIDO** a partir del **12 de setiembre del 2025**, por los considerandos antes expuestos:

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

MG. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE